

1500237-52.2021.8.26.0574

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DIOGO DA SILVA CASTRO

Comarca: Itai

Foro: Foro de Itai

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... e HEMAILSON sobre a possibilidade de roubo. Que durante todo o processo de investigação, Raissa apresentou diversas versões, inclusive levantando suspeitas sobre eventual envolvimento. Por fim, quando questionada, admitiu ter ouvido as tratativas acerca do roubo. Que HEMAILSON negou que MAXUEL soubesse dos fatos. Que não acompanhou o interrogatório de MAXUEL, nada sabendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itai

Foro de Itai

Vara Única

Praça da Colonização Japonesa, 220, Itai-SP - cep 18730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500237-52.2021.8.26.0574 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500237-52.2021.8.26.0574

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2242049/2021 - DEL.POL.TAQUARITUBA, 20063192 - DEL.POL.TAQUARITUBA, 940/21/108 -

DEL.POL.TAQUARITUBA, 941/21/108 - DEL.POL.TAQUARITUBA, 2242049 -

DEL.POL.TAQUARITUBA, 2242049 - DEL.POL.ITAÍ, 940/21/108 - DEL.POL.ITAÍ, 941/21/108

- DEL.POL.ITAÍ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HEMAILSON CORRÊA RODRIGUES DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra HEMAILSON CORRÊA RODRIGUES DA SILVA, MAXUEL CORREA DA SILVA e LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS, devidamente qualificados, tendo HEMAILSON como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c.c. o §3º, inciso II, do Código Penal; e LEONARDO e MAXUEL como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e VII, c.c. o §3º, inciso II, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal. De acordo com a peça acusatória, no dia 04 de setembro de 2021, na Estrada Restinga Grossa, 1, Jardim Planalto, nesta cidade e Comarca de Itai, HEMAILSON, MAXUEL e LEONARDO, previamente conluídos e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles,

coisa alheia móvel consistente na quantia de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) pertencente à vítima Fazenda Yukaer Armazens Gerais Ltda, mediante grave ameaça seguida de violência física exercida com emprego de arma branca, que resultou na morte da vítima Julio Doniseti Antunes.

A denúncia foi recebida em 16/09/2021 (fls. 207/209).

Os réus foram citados (fl. 309/310, 311/312 e 370/371) e apresentaram resposta à acusação (fls. 270/273, 360/361 e 362/364).

Durante audiência una de instrução e julgamento, foram ouvidas a representante legal da vítima, as testemunhas e interrogados os réus.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em memoriais escritos (Ministério Público às fls. 491/496, Leonardo fls. 464/488., Maxuel fls. 501/506 e Hemailson fls. 508/511).

É o relatório.

#### FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime contra o patrimônio seguido de morte restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 29/36), auto de exibição e apreensão (fl. 42), fotografias (fls. 43/49), ficha contábil (fl. 138), ficha de registro de empregado (fl. 157), laudo de exame necroscópico (fls. 159/162) e auto de entrega (fl. 175), bem como pela prova oral produzida.

A autoria, por sua vez, é incontestável.

A representante legal da vítima, Grazieli Lurdes Barros Neves, em juízo, afirmou que é auxiliar administrativo no escritório da fazenda Yukaer. Disse que por volta das 8:00 horas do dia 04/09/2021 ficou acertado que Julio faria o transporte os valores, pois o outro motorista estava ocupado. Por volta das 9:00 horas, soube que Julio estava se dirigindo à fazenda com o pagamento. Por volta das 10:00 horas, recebeu uma ligação de Fabiano dizendo que um conhecido havia passado pelo local dos fatos e visto o caminhão e um funcionário da empresa caído e sangrando, porém não sabia quem era e o que tinha acontecido. Que a depoente foi até o local acompanhada de outros dois funcionários, porém quando chegaram o SAMU já tinha fechado a ambulância para sair com Julio e os policiais que estavam atendendo à ocorrência informaram que ele tinha vindo a óbito. Posteriormente, soube que houve uma denúncia a partir da qual HEMAILSON e MAXUEL foram encontrados com o dinheiro e a faca. Que os funcionários sabiam que o pagamento viria, mas nenhum deles tinha certeza da informação. Que na data dos fatos LEONARDO estava trabalhando na empresa. Por fim, disse que até o ocorrido, os pagamentos da fazenda eram sempre feitos em dinheiro, mas já pretendiam alterar a forma de pagamento e que há dois meses estava cobrando dos funcionários as informações bancárias para pagamento.

A testemunha Genivaldo Saito, policial civil, em sede policial (fl. 02/03), relatou que "é investigador de polícia no município de Itaí; que no dia 04/09/2021, o plantonista PEDRO deu conhecimento ao Setor de Investigações da Delegacia de Polícia de Itaí que havia ocorrido um latrocínio naquela circunscrição, cuja autoria ainda era desconhecida, que juntamente com Patricia se deslocaram para Itaí e se encontraram com o investigador Ariovaldo, reunidos na Del. Pol., prontos para iniciarem as diligências visando esclarecer a autoria do delito, receberam uma denúncia anônima dando conta que na noite de ontem, testemunha que não quis se identificar, ouviu conversas no bairro Restinga Grossa de que as pessoas conhecidas por HEMAILSON e MAXUEL tinham algo em plano para levantarem um bom dinheiro e que a esposa de HEMAILSON estaria tentando arrumar dinheiro para abastecer uma moto, pois HEMAILSON iria utilizar a moto, hoje pela manhã. Que a testemunha não identificada, nesta data, ao saber do fato há pouco ocorrido em nosso município, notou que HEMAILSON estava hoje pela manhã fazendo churrasco, sendo ele indivíduo que não trabalha e vive de pequenos furtos que a população local não registra por medo de HEMAILSON e que ele provavelmente seria o autor do latrocínio que a testemunha há pouco havia tomado conhecimento. Que diligenciaram até a casa de HEMAILSON, onde também se encontrava sua companheira, tendo eles franqueado a entrada no imóvel após serem informados do que se buscava, mas efetuada minuciosa busca, nada de ilícito foi encontrado, assim como, não foi encontrado nada ligado ao LATROCÍNIO. Que em entrevista preliminar com HEMAILSON, este disse nada saber de

algum roubo ou latrocínio ocorrido em área rural do município e afirmou que pela manhã havia utilizado a moto de seu irmão para ir caçar javali nas proximidades de sua residência, mas sua empreitada havia sido infrutífera, tendo devolvido a moto para seu irmão. Que solicitaram que HEMAILSON o acompanhasse até a residência de seu irmão, o que concordou em fazê-lo, seguindo a equipe do depoente e a guarnição da Polícia Militar para o endereço apontado por HEMAILSON naquele bairro rural. Que identificado o imóvel de moradia de MAXUEL, foram atendidos pelo próprio e sua esposa Camila Gabriele de França da Silva, e após MAXUEL ser informado acerca do que se investigava, autorizou uma realização de busca em sua residência, pois informado dos fatos que se investigava, em um primeiro momento disse que não tinha conhecimento de nenhum fato criminoso ocorrido em área rural daquele município e não tinha qualquer participação nesses fatos. Que visualizado um motociclo no quintal de seu imóvel, informou que aquele motociclo era de sua propriedade e que no dia de hoje pela manhã havia emprestado seu motociclo para seu irmão HEMAILSON, que alegava que precisava do motociclo para ir até o Bairro Amarela Velha, localizado no município de Itapeva, sem especificar o que HEMAILSON iria fazer naquela localidade. Que enquanto MAXUEL era entrevistado pelo depoente, os demais policiais civis e militares realizavam buscas pelo imóvel, tendo o SGT PM Tonon localizado no interior de um poço uma mochila de cor preta, amarrada por uma corda e suspensa no poço, tendo no interior dessa sacola grande quantidade de dinheiro, holleriths e uma faca, com grande resquício de sangue e no interior da mochila. Que imediatamente o depoente deu voz de prisão para MAXUEL e para HEMAILSON, onde MAXUEL alegou que não sabia de nada e nem como aquele dinheiro teria ido parar no interior do poço de sua residência e HEMAILSON então confessou sua participação no feito criminoso e passou a fornecer detalhes de como inclusive havia obtido informações acerca da alta quantia de dinheiro que a vítima iria transportar na data de hoje. HEMAILSON passou a narrar que possui um amigo, identificado por LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS, ex-marido da atual esposa de HEMAILSON, sendo LEONARDO funcionário da Fazenda Yukaer do município de Itaí, e tendo mencionado ao seu amigo LEONARDO que estava precisando de dinheiro, este passou a lhe dar informações de como a fazenda procedia com o pagamento de funcionário e quando isso ocorreria, dando detalhes de quem transportaria o dinheiro, em que veículo e as características do mesmo, e em troca dessas informações, também queria uma parte do produto da ação criminosa, pois também estava precisando de dinheiro. Que LEONARDO chegou a mencionar ainda que o pagamento a ser realizado na data de hoje seria a última oportunidade para colocarem o plano em ação, pois os próximos pagamentos dos funcionários da fazenda seriam efetuados através de transferência bancária. Que diante das circunstâncias, provas arrecadadas e apreendidas e da confissão do autor, sem haver nenhuma dúvida da materialidade e autoria da ação criminosa, conduziram MAXUEL e HEMAILSON à presença da Autoridade Policial. Que seja salientar que no registro da ocorrência inicial RDO 940/2021, consta a importância subtraída de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), mas no interior da mochila foi recuperado o montante de R\$ 36.473,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e setenta e três reais), onde HEMAILSON afirmou que havia retirado apenas a quantia de trezentos reais, mas não descartava a hipótese que pudesse ter deixado cair algum dinheiro do interior da mochila após haver parado embaixo de uma árvore nas proximidades dos fatos, antes de empreender fuga.".

Em Juízo, reiterou seu depoimento em sede policial, acrescentando que a investigação não logrou êxito em confirmar a participação da menor Raíssa, e que foi o funcionário de nome Zezinho quem emprestou a gasolina para abastecer a moto utilizada no crime. Por fim, disse que foi transferido para Avaré pouco após os fatos, nada sabendo sobre a investigação acerca do álibi aventado por MAXUEL.

A policial civil Patricia Yumi Machida Ueno, testemunha de acusação, em sede policial, corroborou integralmente o depoimento do colega Genivaldo Saito.

Em juízo, esclareceu ainda que em primeiro momento Raíssa, companheira de HEMAILSON, estava muito exaltada e disse que não sabia de nada. Porém, depois que a situação se acalmou, sua mãe foi prestar declarações e afirmou que Raíssa teria ouvido uma parte da conversa entre LEONARDO e HEMAILSON sobre a possibilidade de roubo. Que durante todo o processo de investigação, Raíssa apresentou diversas

versões, inclusive levantando suspeitas sobre eventual envolvimento. Por fim, quando questionada, admitiu ter ouvido as tratativas acerca do roubo. Que HEMAILSON negou que MAXUEL soubesse dos fatos. Que não acompanhou o interrogatório de MAXUEL, nada sabendo sobre o álibi por ele apresentado. Que as denúncias anônimas recebidas não citavam o nome de LEONARDO. Que as declarações de HEMAILSON foram bem específicas em relação à participação deste, notadamente sobre as características do caminhão, do condutor e do horário que o mesmo passaria.

A testemunha Aniel Tonon Garcia, policial militar, em sede policial (fl. 02/03), informou que "é policial militar lotado no município de Taquarituba e na data de hoje, após tomar conhecimento da ocorrência de um latrocínio no município de Itaí, por ter funções de supervisão em toda área de sua companhia, ou seja, nove municípios da região, compareceu no local dos fatos, tendo inclusive acompanhado a perícia do local e do caminhão onde foi vitimado Julio Doniseti Antunes. Que já haviam outras guarnições empenhadas na mesma ocorrência, mas foi contatado por um policial militar do centro de comando em Taquarituba que informou que uma equipe de investigadores da delegacia de polícia de Itaí haviam recebido algumas informações que podiam levar ao esclarecimento da ação criminosa que há pouco havia ocorrido e que precisavam de um apoio da Polícia Militar para empreenderem diligências nos locais apontados em uma denúncia anônima onde poderiam ser localizados os autores do fato criminoso. Que juntamente com o SDPM Heliton se dirigiu à Delegacia de Itaí e se reuniu com os policiais civis, saindo em diligências seguindo as informações obtidas pelo investigador Saito. Que lograram localizar a casa de HEMAILSON CÔRREA RODRIGUES DA SILVA, onde também se encontrava sua companheira, tendo eles franqueado a entrada no imóvel após serem informados do que se buscava, mas efetuada minuciosa busca, nada de ilícito foi encontrado, assim como, não foi encontrado nada ligado ao latrocínio, ou seja, a 'res furtiva', a arma do crime ou o motociclo que foi utilizado no ato criminoso. Que em entrevista preliminar com HEMAILSON realizada pelos investigadores, na presença do depoente, HEMAILSON disse nada saber de algum roubo ou latrocínio ocorrido em área rural do município e afirmou que pela manhã havia utilizado a moto de seu irmão para ir caçar javali nas proximidades de sua residência, mas sua empreitada havia sido infrutífera, tendo devolvido a moto para seu irmão. Que solicitaram que HEMAILSON o acompanhasse até a residência de seu irmão, o que concordou em fazê-lo, seguindo a equipe de investigadores da Delegacia de Itaí e a guarnição do depoente para o endereço apontado por HEMAILSON naquele mesmo bairro rural. Que identificado o imóvel de moradia de MAXUEL, foram atendidos pelo próprio MAXUEL e sua esposa Camila Gabriele de França da Silva, e após MAXUEL ser informado acerca do que se investigava, autorizou uma realização de busca em sua residência, pois informado dos fatos que se investigava, em um primeiro momento disse que não tinha conhecimento de nenhum fato criminoso ocorrido em área rural daquele município e não tinha qualquer participação nesses fatos. Que visualizado um motociclo no quintal de seu imóvel, afirmou que aquele motociclo era de sua propriedade e que no dia de hoje pela manhã havia emprestado seu motociclo para seu irmão HEMAILSON, que alegava que precisava do motociclo para ir até o Bairro Amarela Velha, localizado no município de Itapeva, sem especificar o que HEMAILSON iria fazer naquela localidade. Que enquanto MAXUEL era entrevistado pelo policial civil Saito, os demais policiais civis e militares realizavam buscas pelo imóvel, quando o depoente localizou no interior de um poço uma mochila de cor preta, amarrada por uma corda e suspensa no poço, tendo no interior dessa sacola grande quantidade de dinheiro, holleriths e uma faca, com grande resquício de sangue na faca e no interior da mochila. Que imediatamente deram voz de prisão para MAXUEL e para HEMAILSON, onde MAXUEL alegou que não sabia de nada e nem como aquele dinheiro teria ido parar no interior do poço de sua residência e HEMAILSON então confessou sua participação no feito criminoso e passou a fornecer detalhes de como inclusive havia obtido informações acerca da alta quantia de dinheiro que a vítima iria transportar na data de hoje. HEMAILSON passou a narrar que possui um amigo, identificado por LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS, ex-marido da atual esposa de HEMAILSON, sendo LEONARDO funcionário da Fazenda Yukaer do município de Itaí, e tendo mencionado ao seu amigo LEONARDO que estava precisando de dinheiro, este passou a lhe dar informações de como a fazenda

procedia com o pagamento de funcionário e quando isso ocorreria, dando detalhes de quem transportaria o dinheiro, em que veículo e as características do mesmo, e em troca dessas informações, também queria uma parte do produto da ação criminosa, pois também estava precisando de dinheiro. Que LEONARDO chegou a mencionar ainda que o pagamento a ser realizado na data de hoje seria a última oportunidade para colocarem um plano em ação, pois os próximos pagamentos dos funcionários da fazenda seriam efetuados através de transferência bancária. Que diante das circunstâncias, provas arrecadadas e apreendidas e da confissão do autor, sem haver nenhuma dúvida da materialidade e autoria da ação criminosa, conduziram MAXUEL e HEMAILSON à presença da Autoridade Policial. Salientam os policiais que no registro da ocorrência inicial, RDO 940/2021, consta a importância subtraída de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), mas no interior da mochila foi recuperado o montante de R\$ 36.473,00 (trinta e seis mil e quatrocentos e setenta e três reais, onde HEMAILSON afirmou que havia retirado apenas a quantia de trezentos reais (R\$ 300,00), mas não descartava a hipótese que pudesse ter deixado cair algum dinheiro do interior da mochila após haver parado embaixo de uma árvore nas proximidades dos fatos, antes de empreender fuga.”

Em juízo, acrescentou que segundo a denúncia anônima o crime teria sido cometido por dois irmãos que moravam em um bairro rural afastado, onde estariam pagando contas e gastando dinheiro, e que um deles teria uma moto. Disse também que a bolsa foi encontrada numa fossa de cerca de 6 a 7 metros de profundidade, amarrada por uma corda de cerca de 4 metros. Relatou que ao visualizar a fossa no quintal de MAXUEL, estranhou que as tábuas que a cobriam aparentavam estar “mexida”. Como também mora em sítio, sabe que, por conter dejetos humanos, só é de praxe mexer na fossa para limpeza ou manutenção, motivo pelo qual decidiu afastar as tábuas e encontrou a bolsa com a res furtiva e a arma do crime. Segundo o depoente, após a localização da bolsa, HEMAILSON confessou e deu detalhes da ação criminosa, porém alegou ter ido sozinho, tentando inocentar o irmão. Disse ter ido até o local e esperado pelo caminhão com as características e o motorista indicados por LEONARDO. Ao vê-lo, emparelhou o caminhão forçando-o a parar, anunciou o roubo e em cima do caminhão já deu as primeiras facadas, tendo a vítima caído ao solo. HEMAILSON disse-lhe que após o crime entrou no meio de uma plantação, onde separou por notas o dinheiro que estava dividido por pessoa e retirou uma quantia, a qual usou para pagar algumas contas; posteriormente, escondeu o restante junto com a faca na casa do irmão. Pontuou ainda que HEMAILSON foi muito frio quanto ao cometimento do crime, tendo mencionado que com o dinheiro também comprou uma Coca-Cola, que estava “gostosa e geladinha”. Por fim, quanto às justificativas dos dois irmãos, percebeu que não estavam alinhadas e eram claramente mentirosas, pois ambos disseram que foram caçar, porém não juntos, sendo que HEMAILSON teria ido com a moto de MAXUEL e este a pé.

Por sua vez, a testemunha de acusação José Fernando Faustino de Campos, em sede policial (fl. 127) afirmou que “desempenha a função de motorista de caminhão, junto a empresa TRR Zanforlin de Taquarituba/SP, fazendo a entrega de combustíveis em divesos locais, dentre eles na unidade rural deste município de Itai-SP; QUE, na data dos fatos (04/09/2021) saiu cedo, por volta das 05:00hs, para fazer uma entrega de combustível na Fazenda Retorno, nas proximidades da Fazenda Liberdade e do Bairro Restinga Grossa, neste município de Itai-SP; QUE, após a entrega do combustível, por volta das 09:50 hs, quando voltava para Taquarituba-SP, na estrada vicinal, sentido Bairro Restinga a rodovia SP 255, nas proximidades de uma fazenda de propriedade do José Carlos Fernandes, de longe visualizou o caminhão marca Volkswagen, cor branco, truck caçamba, de propriedade da empresa Yukaer, o qual estava parado sobre o leito carroçável em que ele seguia, ou seja sentido rodovia SP 255/Bairro Restinga Grossa; QUE, ao aproximar-se do citado caminhão, a alguns metros de distância do caminhão, viu um homem caído no chão, deitado de barriga para cima; QUE, o homem estava caído sozinho, ocasião em que o depoente parou o seu conduzido, a fim de averiguar o que tinha acontecido; QUE, ao aproximar-se do home caído, percebeu tratar-se do motorista do caminhão caçamba da Yukaer, o qual o conhecia apenas de vista, não sabendo declinar o nome dele; QUE, passou a falar com a vítima, perguntando o que tinha ocorrido, como ele estava, porém a vítima, que

aparentemente ainda estava respirando, pois percebeu que a barrigada dela se movimentava, ela não esboçou reação nenhuma, nem tentou levantar os braços, não reagiu ao chamado; QUE, o depoente pode observar que a vítima encontrava-se com sangue no pescoço e manchas de sangue na camisa na região do tórax; QUE, diante dos fatos, de imediato o depoente procurou por socorro via fone, passou a encaminhar mensagens, a fim de que alguém acionasse a polícia; QUE, o depoente chegou a falar com seu pai, o qual é policial aposentado, o qual conseguiu acionar a polícia militar; QUE, enquanto estava solicitando socorro, passou Eliana Aparecida Dos Santos Bueno que seguia com seu veículo sentido rodovia/Restinga Grossa, a qual pediu que viesse até esta cidade e para que agilizasse o socorro, acompanhasse a viatura da polícia até o local dos fatos; QUE, algum tempo depois, chegou no local dos fatos a guarnição policial e em seguida a equipe do SAMU que fez o resgate, aparentemente socorreu a vítima com vida; QUE, esclarece o depoente que o motor do caminhão estava ligado, em funcionamento, a porta do motorista estava aberta e dentro do caminhão havia sangue no banco na parte do motorista e no assoalho próximo ao banco do motorista; QUE, o freio de mão do caminhão, conhecido por "maneco" estava puxado; QUE, como já disse, o caminhão estava parado com o motor em funcionamento, sobre o leito carroçável, na correta mão de direção, não estava invadindo a pista contrária e nem estava estacionado nas margens da rodovia; QUE, um policial militar foi quem desligou o motor do caminhão; QUE, durante o tempo que permaneceu no local dos fatos, alguém, não se recordando quem, percebeu que a um metro e meio a frente do caminhão da Yukaer, havia um rastro de pneu, tipo de uma arrancada brusca de motocicleta; QUE, esclarece o depoente que não se recorda ter encontrado uma motocicleta transitando pelo local dos fatos; QUE, o depoente teve conhecimento que a vítima ao chegar no pronto socorro da cidade de Itai/SP, havia entrado em óbito."

Em juízo, corroborou integralmente sua versão inicial.

A testemunha de acusação Adenilde Aparecida do Prado, em sede policial (fls. 129/130), relatou: "que é madrastra de Raíssa Aparecida da Silva de apenas 16 anos de idade; que Raíssa já foi amasiada com LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS com o qual possui um filho (...); que, há oito meses, Raíssa está vivendo numa união estável com HEMAILSON, o qual é irmão de MAXUEL; QUE, há aproximadamente um ano, LEONARDO trabalha na empresa Yukaer de propriedade da pessoa conhecido como do "Pepe", no bairro Restinga Grossa, neste município de Itai-SP; Que, HEMAILSON não trabalha, trabalha esporadicamente por dia, somente para fazer a compra de mantimento mensal e para pagar o aluguel da casa onde residiam; que, LEONARDO e HEMAILSON possuem vínculo, contato, por causa do filho de Raíssa; (...) que, após os fatos apurados nos presentes autos, a depoente ficou sabendo através da própria Raíssa, de que na sexta-feira (03/09/2021) que antecedeu os fatos, no período da tarde, por volta das 16:00 hs, Raíssa juntamente com HEMAILSON, dirigiram-se até a casa da mãe de LEONARDO a fim de pegar um remédio da criança; que, enquanto RAÍSSA entrou na casa para pegar o remédio, LEONARDO e HEMAILSON ficaram do lado de fora conversando; que, quando RAÍSSA e HEMAILSON chegaram na casa deles, HEMAILSON contou sobre a conversa que teve com LEONARDO, ou seja, como LEONARDO é funcionário da Yukaer, ele estava sabendo a data em que receberia o pagamento, ou seja ocorreria no sábado (04/09/2021) antes do meio dia; que, HEMAILSON conversou com Raíssa sobre a possibilidade de fazer o roubo, pois o pagamento dos funcionários da Yukaer do Bairro Restinga Grossa ia ser feito no dia seguinte, sábado, antes do meio dia, o motorista que ia levar os pagamentos, seria o "Julinho", o qual conheciam apenas de vista, pois sempre passava com o caminhão da Yukaer em frente da casa de Raíssa e HEMAILSON; que, HEMAILSON chegou a dizer para RAÍSSA que essa seria a última chance de roubar o pagamento, pois a partir do próximo pagamento, o mesmo seria via cartão bancário; que, HEMAILSON não chegou a dizer que ia praticar o roubo para RAÍSSA, estava estudando apenas uma possibilidade; que, LEONARDO tinha passado todas as informações, mas HEMAILSON disse que era arriscado e não tinha nada planejado; que, HEMAILSON também contou que há algum tempo, não sabendo precisar quanto tempo, ele e LEONARDO estavam estudando o assalto em tela, pois LEONARDO sabia onde tinha dinheiro, o dia do pagamento e quem sempre transportava os pagamentos em espécie era o "Julinho", porém LEONARDO não iria pessoalmente praticar o roubo, mas queria

parte do dinheiro que seria subtraído, mas que na sexta-feira, LEONARDO havia dito que não queria mais dinheiro; que, no sábado (04/09/2021), por volta das 05:00 hs HEMAILSON, saiu de casa sozinho e a pé, dizendo que ia caçar javali; que, na data dos fatos, por volta das 09:40 hs, quando Raíssa encontrava-se a casa da depoente, HEMAILSON apareceu lá de motocicleta de propriedade de MAXUEL e convidou Raíssa para irem para a casa deles; que, a depoente viu que HEMAILSON não estava carregando nenhuma bolsa, sacola ou saco, muito menos tinha em seu poder carne de caça; que, horas depois que Raíssa foi embora com HEMAILSON, a depoente ficou sabendo através de Raíssa que HEMAILSON e MAXUEL tinham sido presos porque haviam roubado e matado o motorista da Yukaer e que a casa deles havia passado por revista; que, Raíssa contou também para a depoente que após terem saído da casa da depoente, tinham ido a casa de MAXUEL devolver a motocicleta; que, conforme Raíssa lhe contou, ela não sabia que HEMAILSON tinha praticado o assalto e matado o motorista do caminhão, somente ficou sabendo, quando os policiais, prenderam HEMAILSON e MAXUEL; que, informa a depoente que sobre o fato de Raíssa ter saído a procura de empréstimo de dinheiro para abastecer algum veículo de combustível, ela perguntou para Raíssa, a qual negou esse fato, dizendo que não é verdade que tenha saído em busca de dinheiro para abastecer a motocicleta de MAXUEL ou até mesmo tenha ido emprestar combustível de alguém; que, ainda sobre o combustível, Raíssa disse que quando estavam na casa de MAXUEL devolvendo a motocicleta, viu HEMAILSON entregando ou devolvendo aproximadamente um litro e meio de gasolina que estava no interior de uma garrafa pet, para a pessoa que conhece apenas por "Zezinho" que também trabalha na empresa vítima Yukaer e é vizinho de MAXUEL; que, Raíssa acredita que HEMAILSON tenha emprestado de "Zezinho", gasolina para poder trafegar com a motocicleta de MAXUEL, porém não pode afirmar, pois não viu o momento em que HEMAILSON conversou e pegou o combustível com "Zezinho", pois foi a primeira vez que viu HEMAILSON devolvendo combustível para "Zezinho"; que, pelo tempo que Raíssa está com HEMAILSON, ela disse que HEMAILSON e "ZEZINHO" não são amigos, são apenas conhecidos pois moram no mesmo bairro; que, Raíssa nega saber como os fatos ocorreram, dizendo que HEMAILSON nada contou para ela, como ele roubou o pagamento dos funcionários da Yukaer e matou o "Julinho"; que, Raíssa também lhe disse que não acompanhou o momento em que os policiais acharam o dinheiro e a faca na casa de MAXUEL, pois ela estava numa esquina, não tinha visão do que acontecia na casa de MAXUEL e viu somente quando HEMAILSON e MAXUEL foram colocados no compartimento de preso da viatura.".

Em juízo, negou ter conhecimento dos fatos, em que pese o depoimento prestado em sede policial. Afirmou que apenas quando foi à delegacia acompanhar Raíssa soube a respeito do roubo. Que, segundo Raíssa, LEONARDO teria passado as informações sobre o roubo; porém, ao saber do ocorrido, LEONARDO desistiu de receber sua parte do dinheiro.

A testemunha de defesa Cristiano Aparecido de Souza, em juízo, afirmou que mora no bairro Restinga Grossa e que LEONARDO nunca teve relacionamento com HEMAILSON e ambos sequer conversavam. Disse que por três vezes LEONARDO relatou ter recebido ameaças de HEMAILSON por causa da ex-mulher de LEONARDO, sendo que na terceira HEMAILSON foi armado até a casa de LEONARDO. Diante dos fatos, orientou LEONARDO a fazer um boletim de ocorrência contra HEMAILSON, o que não aconteceu por medo de que HEMAILSON sumisse com Raíssa e o filho do ex-casal. Por fim, relatou que HEMAILSON é visto nas redondezas como pessoa violenta, havendo relatos de furtos e inclusive boatos de que o mesmo teria assaltado uma fazenda e ameaçado o dono para que não fosse à polícia.

Angela Maria Mello dos Santos, em sede policial, (fls. 178/179) alegou que "é genitora do averiguado LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS, o qual reside ao lado de sua casa; Que LEONARDO trabalhava na fazenda Yukaer no Bairro Restinga Grossa; Que LEONARDO viveu amasiado por alguns meses com RAÍSSA APARECIDA DA SILVA, com a qual possui um filho de onze meses; Que atualmente LEONARDO vive numa união estável com outra pessoa, a qual encontra-se no quarto mês de gestação. Que RAÍSSA encontra-se amasiada com HEMAILSON; Que LEONARDO paga pensão para o filho; Que LEONARDO não possui amizade com HEMAILSON, conversam apenas sobre os fatos relacionados ao filho que ele tem com RAÍSSA; Que todos os meses, na época do pagamento, HEMAILSON

comparecia bravo na casa de LEONARDO dizendo que tinha ido busca a pensão alimentícia; Que na sexta-feira (03/09/2021), no período da tarde, HEMAILSON juntamente com RAÍSSA estiveram na frente da casa da depoente, ocasião em que RAÍSSA entrou na casa da depoente pegou um remédio do filho que estava na casa da depoente; Que HEMAILSON ficou do lado de fora, conversando com LEONARDO; Que quando a depoente viu HEMAILSON conversando com LEONARDO, foi ver o que estavam falando, ocasião em que LEONARDO disse que HEMAILSON estava querendo receber o dinheiro da pensão, sendo que LEONARDO disse para ele que não tinha recebido ainda; Que esclarece a depoente que LEONARDO nunca sabia quando era a data certa do pagamento, ficava sabendo somente no dia em que recebia; Que no sábado dos fatos (04/09/2021) LEONARDO trabalhou até por volta das 12:00, ocasião em que ficou sabendo que o pagamento deles havia sido roubado e que o funcionário que estava levando o dinheiro para o pagamento havia sido agredido fisicamente durante o roubo e tinha falecido; Que horas mais tarde, através de conversa de terceiros que não se recorda quem seja, ouviu dizer que HEMAILSON e MAXUEL haviam sido presos por serem autores do roubo em questão e que o dinheiro subtraído tinha sido encontrado na casa de MAXUEL; Que a depoente tem absoluta certeza que seu filho LEONARDO não tem nada a ver com o roubo em questão, muito menos tenha passado informações sobre o dia do pagamento dos funcionários da fazenda, não possui passagem pela polícia; Que informa ainda a depoente que quando LEONARDO se separou de RAÍSSA, uns dois dias após, ela passou a conviver maritalmente com HEMAILSON e após isso, HEMAILSON passou a ver LEONARDO COMO inimigo, sendo que uma vez, em data que não se recorda, a depoente viu HEMAILSON, empunhando uma arma de fogo, não sabendo detalhes sobre a arma, estava na frente da casa do LEONARDO, onde ameaçou LEONARDO, dizendo que um dia acabaria com a vida do LEONARDO; Que constantemente LEONARDO estava sendo ameaçado de morte por HEMAILSON, porém nunca comunicaram os fatos à polícia, porque tinham muito medo de HEMAILSON e também porque HEMAILSON dizia que se o denunciassessem a polícia, ele acabaria com a vida de LEONARDO e de todos os familiares de LEONARDO.".

Ouvida em juízo como informante, acrescentou que HEMAILSON ameaçava sua família, dizendo que faria mal a todos se LEONARDO entrasse na casa para visitar o filho. Alegou que HEMAILSON foi até a casa dela com uma arma escondida sob a camiseta, dizendo que os mataria caso se intrometessem na vida de Raíssa ou do menino. Que LEONARDO tinha que passar em frente da casa de HEMAILSON para trabalhar, mas desviava porque tinha muito medo. Que HEMAILSON disse que ia fazer um roubo e que se desse errado, levaria LEONARDO junto. Que no dia anterior HEMAILSON foi até sua casa, sendo que LEONARDO estava trabalhando e chegou depois, tendo os dois conversado apenas sobre a pensão do menino. Por fim, afirmou que HEMAILSON não gostava que Raíssa conversasse com LEONARDO, por isso a acompanhava quando esta ia receber a pensão, a qual era paga do lado de fora da casa, sempre na presença da depoente e de Raíssa.

Por sua vez, o informante Leonel Domingues dos Santos, irmão de LEONARDO, em juízo afirmou que este enviou-lhe um áudio nervoso e chorando, dizendo que HEMAILSON o ameaçou porque não queria que ele visitasse o filho na casa de Raíssa. Que HEMAILSON foi até sua casa com uma arma de fogo por baixo da camiseta. Que LEONARDO ia trabalhar com seu tio, pois sempre que HEMAILSON o encontrava, o ameaçava. Que LEONARDO nunca ficava sozinho com HEMAILSON, sendo que por vezes era sua mãe que pagava a pensão do filho de Raíssa. Que Raíssa relatou que HEMAILSON disse que destruiria a vida de LEONARDO caso algo desse errado.

Finalmente, a testemunha de defesa Raíssa Aparecida Da Silva em juízo alegou que HEMAILSON e LEONARDO tinham inimizade porque ela foi casada com este e é atual esposa daquele. Que HEMAILSON ameaçou matar LEONARDO e sua família e disse que se a depoente não ficasse com HEMAILSON, tampouco ficaria com LEONARDO. Que a única conversa que HEMAILSON teve com LEONARDO foi acerca do dinheiro da pensão. Que sua mãe apenas assinou seu depoimento em sede policial por ser a depoente menor de idade, mas as perguntas foram feitas para si e não para a mãe. Quanto às divergências em relação a seu depoimento em sede policial, afirmou que mentiu sobre LEONARDO e HEMAILSON terem conversado com o roubo porque ficou com muito medo do HEMAILSON, pois viviam um relacionamento abusivo. Por fim, afirmou que ouviu de



HEMAILSON sobre a possibilidade de fazer um roubo muito alto, porém não sabia que seria da fazenda.

Na fase policial, o réu HEMAILSON CORRÊA RODRIGUES DA SILVA afirmou que “na data de ontem, sábado, 04 de setembro, por volta das 16:00 horas, policiais civis e militares o procuraram em sua residência e disseram que o declarante era o autor de um roubo no município de Itaí, pois já tinham tais informações e disseram para entregar o dinheiro; Que num primeiro momento negou que tivesse praticado o roubo, pois não queria que sua esposa soubesse do que havia feito; Que autorizou os policiais a realizarem busca em sua casa e nada encontraram, questionando se o declarante possuía uma moto, tendo respondido que não, mas logo perguntaram se algum parente tinha uma moto, tendo respondido a eles que seu irmão possuía uma moto; Que em nenhum momento os policiais o agrediram e após realizarem a busca em sua casa, o algemaram e o declarante levou os policiais até a casa de seu irmão MAXUEL; Que chamou por seu irmão, que atendeu os policiais e permitiu que eles entrassem na casa dele, permanecendo o declarante do lado de fora junto de um policial; Que algum tempo depois viu um dos policiais algemando seu irmão, momento em que confessou para o policial que o vigiava que havia sido o autor do roubo, afirmando que seu irmão era inocente e não tinha qualquer participação no delito; Que em seguida foi conduzido a esta delegacia; Que deseja esclarecer sobre os fatos ocorridos na data de ontem, sendo que no mês passado, por volta do dia 07 de agosto, foi até a casa de LEONARDO, este, ex-companheiro de sua esposa, a fim de receber a pensão de seu enteado, filho de LEONARDO e Raíssa, sua esposa; Que tem um convívio amigável com LEONARDO, que trabalha na Fazenda Yuaker em Itaí, e durante a conversa, LEONARDO disse ao declarante que estava precisando de dinheiro, dizendo saber um jeito fácil de consegui-lo; Que passou a dizer que o pagamento dos funcionários da fazenda onde trabalha era trazido em dinheiro por um funcionário antigo da fazenda e era fácil de pegar; Que LEONARDO insistiu que era fácil identificar o funcionário, tendo descrito suas características físicas e mencionado que ele vinha na fazenda com uma camionete, uma perua ou um caminhão; Que durante o mês que se passou, por diversas vezes se encontrou com LEONARDO e ele repassou diversas informações enquanto o declarante levava JOHNNY para LEONARDO vê-lo; Que o declarante já havia desistido da ideia de roubar o pagamento da fazenda, mas na última sexta-feira já por volta das 17:30 horas, foi à casa de LEONARDO para buscar Johnny, quando LEONARDO novamente tocou no assunto do pagamento dos funcionários da fazenda, dizendo que não havia recebido ainda seu pagamento e que o mesmo seria realizado neste sábado, alertando que esta seria a última oportunidade do declarante, uma vez que a partir do mês que vem, outubro, o dinheiro seria depositado diretamente em conta bancária dos funcionários; Que no sábado pela manhã, logo cedo, ainda pelas 6:00 horas, foi à casa de seu irmão e pediu a moto emprestada; Que MAXUEL disse que a moto estava sem gasolina e perguntou o que o declarante iria fazer, mentindo para seu irmão, dizendo que iria caçar na Amarela Velha, bairro rural do município de Itapeva; Que pegou a moto do seu irmão, colocou dois litros de gasolina que mantinha guardado em sua casa e saiu com destino a uma estrada vicinal que liga o Bairro Restinga a Taquarituba, onde ficou aguardando o funcionário da fazenda passar com o dinheiro, sentando próximo de um pivô de irrigação que fica no caminho entre o trajeto do funcionário e a fazenda; Que passaram vários caminhões da fazenda e já ia embora, enquanto fumava um paieiro, tendo logo avistado um outro caminhão que ao passar pelo declarante, percebeu que era conduzido pela pessoa descrita por LEONARDO; Que pegou a moto e seguiu atrás do caminhão que a certa altura começou a acelerar, obrigando o declarante também a acelerar sua moto; Que cerca de uns dois quilômetros depois, conseguiu emparelhar a moto com o caminhão e mandou o motorista parar, mas como ele não reduzia a velocidade, conseguiu ultrapassá-lo e estando à frente do caminhão, foi reduzindo sua velocidade, obrigando-o a parar; Que imediatamente perguntou ao motorista sobre o dinheiro do pagamento dos funcionários e ele negou que trouxesse algum dinheiro em seu poder; Que pediu que ele deixasse o declarante entrar na cabine do caminhão para conferir se ele falava a verdade e ele abriu a porta do motorista, insistindo que só estava levando um pneu para a fazenda e não tinha dinheiro nenhum, mas logo ao entrar na cabine, viu um malotinho, tipo uma bolsinha

pequenininha, atrás do banco do motorista, no assoalho da cabine; Que imediatamente pegou a bolsinha e o motorista tentou puxar da sua mão, quando passaram a disputar a posse da bolsa, cada um puxando ela para si; Que o declarante traz consigo, dentro de uma bainha pendurada numa cinta sobre sua bermuda, uma faca grande, do tipo faca de açougueiro, de cabo branco, e enquanto disputavam a posse da bolsinha, acabou por sacar sua faca para assustar o motorista, não tendo intenção de feri-lo, mas num movimento de disputa pela bolsa, acabou furando-o no peito, enquanto ele fazia força para puxar a bolsa de suas mãos; Que percebeu que havia ferido o motorista, pois começou a jorrar sangue do peito dele, enquanto ele falava para o declarante ir embora com o dinheiro, ele dizia "leve o dinheiro, não faz isso comigo", mas ao mesmo tempo ele segurava na faca, não sabendo dizer se ele a segurava em seu cabo, sobre as mãos do declarante, ou se a segurava pela lâmina, não podendo afirmar se chegou a ferir as mãos dele, não faz ideia; Que num dado momento, ele ainda fazendo força, acabou caindo da cabine ao solo e bateu a cabeça no chão, sendo que nesse momento a bolsinha já havia caído na estrada e esparramado parte do dinheiro; Que desceu da cabine e o motorista ainda tentava impedi-lo de recolher o dinheiro que havia caído na estrada e tentava pegar a faca; Que pediu desculpas pelo que havia feito com ele e tendo dito a ele que não tinha mais jeito, acabou desferindo novos golpes de faca na vítima, não sabendo afirmar onde acertou todos os golpes, recordando-se que um dos golpes pode ter sido no rosto dele; Que em seguida recolheu o dinheiro caído no chão com a bolsinha, pôs tudo dentro de sua mochila e deixou o local; Que já perto de sua casa, escondeu o dinheiro no mato e foi até a casa de seu irmão, vendo que ele não estava na casa, voltou no mato, pegou a sacola de dinheiro, voltou à casa de seu irmão, guardou a moto, pegou uma corda que ele usava para amarrar o cachorro dele, amarrou-a em sua bolsa e a deixou escondida, pendurada na fossa que fica nos fundos da casa de seu irmão; Que se soubesse que os policiais iriam encontrá-la, a teria deixado no mato e teria continuado negando a autoria do crime; Que retirou 300 reais do montante do dinheiro, deu 200 reais para sua irmã pagar uma conta de luz atrasada de sua casa, saiu para pagar outras contas atrasadas, comprou um refrigerante e um pacote de açúcar e voltou para a casa; Que logo os policiais chegaram em sua casa, enquanto ainda tomava seu refrigerante; Que está arrependido de seus atos e reafirma que seu irmão MAXUEL não tem qualquer participação nos fatos e sequer tinha conhecimento dos planos do declarante."

Em juízo, acrescentou que esperava que o montante do roubo seria de R\$ 70.000,00. Que LEONARDO passou a ele apenas o dia, horário e quem seria o responsável pelo transporte do dinheiro. Afirmou terem combinado que caso conseguisse os R\$ 70.000 esperados, LEONARDO receberia R\$ 25.000; porém como foram R\$ 40.000, ficaria apenas com uma pequena parte. Que a mulher de MAXUEL passou mal durante a abordagem e disse aos policiais que viu o depoente saindo do quintal da casa, momento em que foram revistar o quintal e encontraram os objetos escondidos. Que no dia anterior foi à casa de LEONARDO, onde conversaram. Que nunca ameaçou LEONARDO ou Raíssa, que apenas dizia que LEONARDO iria 'arrumar encrenca' caso não pagasse a pensão, pois precisava do dinheiro. Por fim, comentou que tinha amizade com LEONARDO desde criança, porém este ficou incomodado quando o depoente passou a se relacionar com sua ex-mulher.

O réu MAXUEL CORREA DA SILVA, em sede policial, afirmou que "na data de ontem (04/09/2021), por volta das 15:00 horas ou pouco mais, foi procurado em sua residência por policiais civis de Itaí e uma patrulha da polícia militar; Que os policiais lhe disseram que investigavam um roubo e perguntaram se podiam realizar uma busca em sua residência; Que por não ter nenhum envolvimento com o fato que os policiais lhe narraram, prontamente autorizou os policiais a realizarem uma busca no imóvel que aluga para morar com sua família; Que os policiais já se encontravam acompanhados por seu irmão HEMAILSON; Que os policiais realizaram busca no interior da sua casa e nada de ilegal encontraram, mas em seguida, acharam uma bolsa preta, amarrada por uma corda e pendurada no buraco de uma fossa que tem em seu quintal; Que então os policiais o algemaram, mesmo o declarante alegando sua inocência e seu irmão HEMAILSON contando aos policiais que ele havia praticado o roubo sozinho. Que na data de ontem, sábado pela manhã, por volta das 6:00 horas, seu irmão HEMAILSON

o procurou e pediu sua moto emprestada, dizendo que iria ao Bairro Amarela Velha, município de Itapeva, com a intenção de caçar javali; Que já teve carro e sempre emprestou ao seu irmão, então autorizou que ele utilizasse sua moto. Que por volta das 8:00 horas da manhã saiu para buscar leite no sítio de seu compadre Adão, que fica ali perto, uns quinhentos metros de sua residência e uns vinte minutos depois já estava em sua casa. Que depois era umas nove horas, saiu para ir no Rio Taquari, onde um conhecido tem umas armadilhas para javali e queria ver se havia uma presa nas armadilhas; Que retornou para sua casa já era umas onze horas da manhã ou pouco mais e notou que seu irmão já havia deixado a moto em seu quintal, mas não o encontrou; Que desde seu retorno do Rio Taquari permaneceu em sua casa com sua esposa até o momento que os policiais chegaram; Que em nenhum momento teve conhecimento que seu irmão planejava um roubo e que iria utilizar sua moto para praticar algum delito; Que não tem passagem policial e nunca se envolveu com delito de crime contra o patrimônio.”

Em juízo, apresentou versão semelhante, negando novamente a conduta a ele imputada. Negou também a propriedade da corda utilizada para pendurar a bolsa na fossa, e disse que a tampa da mesma havia sido removida por estar quebrada.

Na fase policial, o réu LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS afirmou que “desde o mês de outubro do ano de 2020, desempenha a função de auxiliar de serviço gerais juntos a Fazenda Yukaer, localizada no Bairro Restinga Grossa, neste município de Itaipava-SP; Que informa o declarante que viveu amasiado com Raíssa Aparecida Da Silva por alguns meses, com a qual possui um filho de apenas 11 meses de idade, sendo que o filho mora com RAÍSSA e o interrogado mensalmente paga pensão ao filho; Que atualmente o interrogado vive numa união estável com outra pessoa e RAÍSSA convive com HEMAILSON; Que há muitos anos conhece os irmãos HEMAILSON e MAXUEL, porque residem no mesmo bairro, porém não possui laços de amizade com eles; Que conversa com HEMAILSON apenas assuntos relacionados ao filho que o interrogado possui com RAÍSSA; Que desde que RAÍSSA foi morar com HEMAILSON, quem vai até a casa do interrogado para receber a pensão alimentícia em espécie é o HEMAILSON; Que na sexta-feira (03/09/2021) que antecedeu os fatos, no período da tarde, HEMAILSON e RAÍSSA estiveram em frente a casa do interrogado; Que RAÍSSA entrou na casa da mãe do interrogado que fica ao lado da casa do interrogado, e este ficou do lado de fora conversando com HEMAILSON; Que HEMAILSON tinha ido até a casa do interrogado a fim de pegar o dinheiro da pensão alimentícia, ocasião em que o interrogado disse a ele que não tinha recebido o pagamento ainda e não sabia quando ia receber; Que como já disse, mensalmente HEMAILSON ia na frente da casa do depoente buscar o dinheiro da pensão e sempre HEMAILSON estava bravo; Que o depoente conversava com HEMAILSON apenas sobre o filho que possui com RAÍSSA; Que apesar de conversar com HEMAILSON, tinha conhecimento que HEMAILSON não gostava dele, tinha muito ciúmes do interrogado por ele ter sido amasiado anteriormente com RAÍSSA; Que afirma o interrogado que jamais disse para HEMAILSON quando seria a data do pagamento na fazenda Yukaer, muito menos disse como era a forma do pagamento e quem transportava ou transportaria o salário do escritório em Taquarituba-SP até a citada fazenda; Que não é verdade que tenha passado dicas sobre para HEMAILSON e muito menos havia sugerido à ele que roubasse o dinheiro do pagamento e lhe desse parte do dinheiro; Que jamais conversou com HEMAILSON ou com outra pessoa qualquer, a fim de praticarem algum roubo; Que acredita o interrogado que o motivo pelo qual está sendo acusado injustamente por HEMAILSON de tê-lo ajudado no plano de roubo em tela, é porque HEMAILSON o considera inimigo, em decorrência de ter tido relacionamento amoroso e um filho com RAÍSSA; Que informa ainda que quando se separou de RAÍSSA, uns dois dias após, ela passou a conviver maritalmente com HEMAILSON e após isso, HEMAILSON passou a ver o interrogado como inimigo, sendo que uma vez, em data que não se recorda, HEMAILSON empunhando uma arma de fogo, não sabendo detalhes sobre a arma, esteve na frente da casa do interrogado, onde proferiu ameaças ao interrogado, dizendo que um dia acabaria com a vida do interrogado, fato este que foi presenciado pela genitora do interrogado; Que no sábado (04/09/2021), como de costume, trabalhou normalmente naquele dia até às 12:00 horas, ocasião em que ficou sabendo por comentários de terceiros na fazenda, de que naquele dia não haveria pagamento porque o dinheiro do pagamento havia sido

roubado e o funcionário que estava transportando o dinheiro havia sido morto; Que horas mais tarde, teve conhecimento, através de conversa de moradores do bairro, os quais não se recorda quem são, de que HEMAILSON e MAXUEL haviam sido presos por terem cometido o roubo em tela e que o dinheiro subtraído havia sido encontra num poço na casa de MAXUEL; Que conhecia a vítima JULIO por trabalharem na mesma empresa, porém JULIO trabalhava na empresa na cidade de Taquarituba-SP; Que recebe o pagamento de seu salário em espécie até o dia 10 de todos os meses, sendo que não tem dia certo para o pagamento; Que o declarante nunca sabia o dia exato em que o pagamento ocorreria, nem quem era o funcionário da Yukaer que levaria o dinheiro para o pagamento até a fazenda; Que o interrogando não é usuário de drogas e nem bebida alcoólica, reside em casa própria com sua convivente, não possui passagem pela polícia, nunca esteve preso; Que quando adolescente também não possui passagem pela polícia; Que afirma o interrogado que não praticou o roubo em tela, muito menos de maneira indireta; Que não presenciou os fatos e muito menos sabe quem os tenha visto.".

Em juízo, negou ter passado informações para HEMAILSON, dizendo não saber como este as conseguiu. Alegou que tudo o que sabe sobre o pagamento da empresa é que é realizado entre os dias 05 e 10. Que por três vezes HEMAILSON ameaçou matá-lo e arrumar um jeito de acabar com sua vida, tendo ameaçado também sua mãe e irmão. Que sua ex foi com HEMAILSON à sua casa na tarde anterior ao crime para buscar um remédio para o filho, sendo que em nenhum momento o depoente ficou sozinho com HEMAILSON. Que a população do bairro tem muito medo de HEMAILSON, pois este é conhecido por praticar roubos. Que HEMAILSON ia sempre com Raíssa cobrar a pensão. Por fim, relatou que mudou